



Nr. 263 Ministerbesprechung vom 16. November 1923, 12 Uhr

R 43 I/1389, Bl. 125–128

Anwesend: Stresemann, Jarres, Luther, Koeth, Brauns, Höfle, Oeser, Graf von Kanitz, Fuchs; StS Kempkes, Meissner, Weismann, Müller, Joël; MinDir. Kalle, Kempner; MinR Jaffé; Votr.LegR Ritter, von Friedberg; RegR von Stockhausen.

Beginn: 12:00

[Tagesordnung]

1. (Außerhalb der Tagesordnung) Getreidesendungen nach Bayern.
2. Belassung des Oberreichsanwalts Ebermeyer im Amte. [...]
3. Besetzung des Staatssekretärpostens im Reichsverkehrsministerium (außerhalb der Tagesordnung). [...]
4. Rheinlandfrage.
5. Kundgebungen an das Ausland.
6. Düsseldorfer Verhandlungen mit der Micum.

1. (Außerhalb der Tagesordnung) Getreidesendungen nach Bayern.

Der Reichsernährungsminister erklärt, daß er nicht beabsichtige, Getreide nach Bayern zu schicken, solange nicht die Sperrmaßnahmen Bayerns gegenüber dem Reich aufgehoben seien ¹. Er bitte das Kabinett um Zustimmung.

Das Kabinett stimmt zu.

¹ S. hierzu Dok. Nr. 78.

2. Belassung des Oberreichsanwalts Ebermeyer im Amte. [...]

3. Besetzung des Staatssekretärpostens im Reichsverkehrsministerium (außerhalb der Tagesordnung). [...]

4. Rheinlandfrage.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* Für die Regelung der politischen Verhältnisse des Rhein- und Ruhrgebiets zum Reiche seien verschiedene Wege ins Auge gefaßt worden ².

Im ersten Weg: Erteilung einer gewissen Absolution für das, was geschehen, durch einen Aufruf. (Ein entsprechender Aufruf wird verlesen.) ³

Zweiter Weg: Erteilung einer Ermächtigung zu selbständiger Verwaltung im Verordnungswege auf Grund des Artikels 48, Übertragung von politischen Befugnissen auf den Fünfzehnerausschuß. (Der Staatssekretär verliest eine entsprechende Verordnung.) ⁴

Dritter Weg: Ausbau der bestehenden Selbstverwaltungsorgane im besetzten Gebiet und Übertragung von politischen u. wirtschaftlichen Befugnissen auf diese ⁵.

Der *Reichsminister des Innern* Er verstehe wohl die Gründe, die für die erste Lösung sprächen. Er bitte jedoch, folgendes nochmals zu bedenken: Das besetzte Gebiet habe nicht den Wunsch, lediglich zu hören, daß das, was es tun müsse, geduldet werde, sondern es wünsche Erteilung einer gewissen Ermächtigung, die nach außen hin wirke. Er hege die Befürchtung, daß im Falle der Verweigerung einer solchen Ermächtigung die Dinge einen höchst unerwünschten Verlauf nehmen könnten. Die Bevölkerung werde sich nicht mit der Losung abfinden, „tut, was ihr wollt“. Er müsse daher nochmals für eine Ermächtigung etwa in der folgenden Form eintreten: Man wähle den Weg einer Verordnung und übertrage die vollziehende Gewalt im besetzten Gebiet an einen Ausschuß, der nach Maßgabe der Wichtigkeit des Gebiets und der Bevölkerung zusammengesetzt werde. Diesem Ausschuß könne man auch gewisse legislatorische Befugnisse übertragen. Zur Bildung dieses Ausschusses könne man die verschiedenen Ländergebietsteile im besetzten Gebiet zu einem Zweckverband zusammenfassen. Der Ausschuß könne dann aus den provinziellen Vertretungen der verschiedenen Gebiete gewählt werden ⁶.

Der *Staatssekretär des Preußischen Staatsministeriums* erklärt, daß die Länder auf dem Standpunkt ständen, der erste Weg sei der gangbarste. Der zweite Weg, durch Verordnung auf Grund des Artikels 48 politische Befugnisse zu übertragen, könne nicht beschritten werden ⁷. Gegen einen Ausbau der Selbstverwaltung im besetzten Gebiet bestünden in Preußen keine Bedenken.

Der *Staatssekretär im Büro des Reichspräsidenten* erklärt, daß der Reichspräsident grundsätzliche Bedenken gegen eine Regelung im Wege der Verordnung auf Grund des Artikels 48 hege ⁸.

Der *Reichspostminister* hält die Möglichkeit eines Ausbaus der Selbstverwaltung, wie sie von dem Reichsminister des Innern geschildert worden sei, für zweckmäßig.

Der *Reichsarbeitsminister* Der erste Weg enthalte keineswegs die Losung, „tut, was ihr wollt“ ⁹. Eine Begrenzung sei ausgedrückt durch die Feststellung, daß wir keinerlei staats- oder völkerrecht-

² S. Dok. Nr. 259, P. 3.

³ In dem Material der Rkei (R 43 I) konnten keine Unterlagen für einen Aufruf ermittelt werden; wahrscheinlich handelt es sich aber um den Aufruf, der in Anm. 10 zu Dok. Nr. 245 abgedruckt ist.

⁴ Ein derartiger VOEntw. konnte in R 43 I nicht ermittelt werden.

⁵ Der im Protokoll folgende Satz gestrichen: „Der Staatssekretär verliest eine entsprechende Verordnung.“ – Dem „dritten Weg“ entspricht der Vorschlag in Dok. Nr. 260.

⁶ S. hierzu Dok. Nr. 260 sowie die mündliche Erläuterung für die rhein. Abgeordneten (Dok. Nr. 266a).

⁷ Vgl. hierzu die Äußerungen des PrMinPräs. in Dok. Nr. 247.

⁸ Vgl. die Erklärung StS Meissners in Dok. Nr. 242, P. 3.

⁹ Der folgende Satz lautete zunächst: „Er enthalte zweifellos eine Begrenzung, die durch die Feststellung ausgedrückt sei, daß wir keinerlei staats- oder völkerrechtliche Veränderungen wünschen.“

liche Veränderungen wünschten. Er sei übrigens der Überzeugung, daß die Rheinländer nicht mehr wollten, wie daß die Reichsregierung dulde, was sie unter dem Zwange der Verhältnisse tun müßten. Er schlage vor, den ersten Weg zu gehen und in den Aufruf den Gedanken einer erweiterten Selbstverwaltung einzugliedern oder, falls man das nicht wünsche, über diese Regelung in mündliche Verhandlungen mit den Vertretern des besetzten Gebiets einzutreten. Gewisse Bedenken habe er dagegen, die vollziehende Gewalt einem solchen Ausschuß im besetzten Gebiet zu übertragen. Dies bedeute wieder ein positives Hinüberführen des besetzten Gebietes in einen anderen Rechtszustand durch das Reich. Er müsse also nach wie vor die erste Lösung für die zweckmäßigste halten; er habe aber nichts dagegen einzuwenden, wenn mündlich durch protokollarische Festlegung ein Ausbau der Selbstverwaltung im Sinne der Ausführungen des Reichsministers des Innern angestrebt werde. Der *Reichsminister der Finanzen* Vieles spreche für den Vorschlag des Reichsarbeitsministers. Andererseits müßte man sich aber die Auswirkung dieses Vorschlags vergegenwärtigen. Was solle das besetzte Gebiet mit einer solchen Vollmacht machen. Eine rechtliche Grundlage müsse unbedingt einbezogen werden. Er trete daher für den Vorschlag des Reichsministers des Innern ein.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* Ein wesentlicher Unterschied in den Auswirkungen bestehe bei beiden Wegen nicht. Ob man den Weg der freien Wahl oder den Weg der Ermächtigung wähle, immer würde im wesentlichen mitbestimmend die Macht der Verhältnisse sein. Daher müsse bestimmend auf die Entschließung wirken, daß keine Tätigkeit des Reiches ausgeübt werde, die die Geschichte prädestiniere. Der Gesichtspunkt, daß wir vor der Zukunft unsere Rechte wahren und anmelden müßten, müsse im Vordergrund stehen. Aus diesem Grunde sei der Weg der freien Wahl der bessere wie der der Ermächtigung. Gegen eine mündliche Vereinbarung über den Ausbau der Selbstverwaltung und eine Festlegung in einem Protokoll habe er nichts einzuwenden.

Der *Reichspostminister* Er halte den Versuch für glücklich, den Vorschlag Brauns (1. Weg) durch eine Protokollierung mit dem Vorschlage über einen Ausbau der Selbstverwaltung zu vereinigen.

Der *Reichskanzler* Der Weg 2, Verordnung aus Artikel 48, müsse aus der Debatte ausscheiden.

Der *Reichsminister des Innern* bemerkt, er habe für Dienstag [20. 11.] rheinische provinzielle Vertreter geladen. Er wolle ihnen mündlich mitteilen, daß eine Möglichkeit des Ausbaus der provinziellen Selbstverwaltung gegeben sei. Er wolle die Rheinländer befragen, was sie ihrerseits von diesem Vorschlage hielten. Das Reich müsse aber handeln. Denn bereits begännen einzelne Länder im Wege der Verhandlungen diese Frage selbst zu regeln. Dies könne aber zu einer sehr unglücklichen Lösung führen.

Der *Reichskanzler* erklärt, daß er die allgemeine Zustimmung des Kabinetts zu diesem Vorschlage, Weg 1, und mündliche Verhandlung feststelle. Er bitte den Reichsminister des Innern und den Staatssekretär in der Reichskanzlei, alsbald zum Zwecke einer schriftlichen Formulierung dieses Vorschlages zusammenzutreten¹⁰.

Ein *Vertreter des Auswärtigen Amtes*: Der Erklärung komme eine große außenpolitische Bedeutung bei. Daher sei wichtig, folgendes zu klären: In der Tatsache, daß wir grundsätzlich an der staats- und völkerrechtlichen Zugehörigkeit des Rhein-Ruhrgebietes festhielten, aber die notwendige Staatsaufgaben, nämlich die Leistung der Zahlungen, nicht mehr ausführen könnten, liege ein Widerspruch. Diesen könne Frankreich für seine Zwecke ausnutzen. Es frage sich daher, ob der Zweckverband, den

¹⁰ Aus der Erörterung vom RIM und StSRkei scheint dann eine Veränderung des Aufruftextes erwachsen zu sein; er lautet nunmehr unter Berücksichtigung hs. Korrekturen von Jarres: „Nachdem alle Versuche der Reichsregierung, mit den Besatzungsmächten zu einer Verständigung über eine Wiederaufnahme der Wirtschaft im besetzten Gebiet gescheitert sind, und nachdem das Reich in die tatsächliche Unmöglichkeit versetzt worden ist, auch nur die dringenden Ausgaben auf die Dauer zu leisten, bleibt kein anderer Weg übrig, als daß die Bevölkerung des besetzten Gebiets selbst aus eigener Kraft diejenigen Maßnahmen zu treffen versucht, die zur Erhaltung ihres Lebens unbedingt erforderlich sind. Dabei muß die Bevölkerung des besetzten Gebietes sich immer gegenwärtig halten, daß der heutige Zustand kein Rechtszustand, sondern nur ein vorübergehender tatsächlicher Zustand der Okkupation ist. Die Reichsregierung geht unter allen Umständen von der Voraussetzung aus, daß durch alle während der Okkupationszeit getroffenen Maßnahmen eine Änderung der bestehenden steuerrechtlichen Verhältnisse zu Reich und Ländern nicht herbeigeführt werden darf“ (BA: NL Jarres 6).

man durch Ausbau der Selbstverwaltung dort schaffen wolle, auch in der Lage sei, sich das nötige Geld für seinen Bestand zu beschaffen¹¹.

Der *Reichsminister der Finanzen* Die Fragestellung des Vertreters des Auswärtigen Amts verschiebe den außenpolitischen Gesichtspunkt. Man müsse sich immer auf den Standpunkt stellen, Frankreich habe die Wirtschaft in den besetzten Gebieten stillgelegt und müsse hierfür nunmehr die Verantwortung und alle Folgen tragen.

Der *Reichsarbeitsminister* An der Frage der Steuererhebung könne man in der Proklamation nicht vorbeigehen. Über diese Frage könnten auch in dem Protokoll Vereinbarungen getroffen werden.

Der *Reichsminister des Innern* Zweifellos sei, daß die Selbstverwaltungskörperschaften im besetzten Gebiet sich Einnahmen beschaffen müßten. Das Reich müsse also auf die Einnahmen des besetzten Gebiets verzichten. Trotzdem müsse es aber noch gewisse Zuschüsse an das besetzte Gebiet zahlen, damit zum mindesten die Beamtengehälter weitergezahlt werden könnten.

Der *Reichsminister der Finanzen* Es sei unmöglich, weiterhin Beamtengehälter zu zahlen, wenn keine Einnahmen mehr aus dem besetzten Gebiet flössen¹².

Der *Reichsminister des Innern* Für eine gewisse Übergangszeit müßten unter allen Umständen die Beamtengehälter im besetzten Gebiet weiterhin durch das Reich gezahlt werden. Man müsse eine Übergangslösung finden.

Der Reichsminister der Finanzen müsse sich mit dem Gedanken abfinden, daß Einnahmen aus Einkommen- und Umsatzsteuer aus dem besetzten Gebiet nicht mehr zu erzielen seien. Er bitte den Reichsminister der Finanzen, bei der Abschnürung der Zahlungen an das besetzte Gebiet den Bogen nicht zu überspannen.

Der *Staatssekretär im Reichsministerium der Justiz* macht Ausführungen über die rechtliche Stellung des neu zu gründenden Zweckverbandes. Man müsse das besetzte Gebiet als Okkupationsgebiet im völkerrechtlichen Sinne betrachten.

Es folgen Bemerkungen über Fragen der Erhebung der Steuern sowie über Zahlungen an das bes. Gebiet seitens des *Reichsministers für die besetzten Gebiete* und des *Reichsministers der Finanzen*¹³.

5. Kundgebungen an das Ausland.

Nach kurzer Aussprache einigte man sich dahin, daß eine diplomatische Mitteilung an die Reparationskommission u. an die fremden Missionen, ein Protest durch Funkspruch an alle und ein Sammlungsauf¹⁴ zu gleicher Zeit herausgehen sollten. Über die nähere Formulierung soll noch gesprochen werden¹⁵.

¹¹ Vgl. die Vorbehalte des AA in Anm. 14 zu Dok. Nr. 245.

¹² S. a. Dok. Nr. 264.

¹³ In einem Schreiben an alle RM und den StSRkei teilte der RFM am 16.11.23 mit, wenn die Sondersumme von 100 Mill. Rentenmark erschöpft sei, müßten „die unmittelbaren Leistungen an die Besatzung“ eingestellt werden und ebenso „die Aufwendungen für die Erwerbslosigkeit angesichts der Tatsache, daß diese Erwerbslosigkeit in ganz überwiegendem Maße künstlich hervorgerufen“ sei. Verblieben dem Reich und den Ländern die öffentlichen Einnahmen aus dem besetzten Gebiet und würden diese nicht von der Besatzung beschlagnahmt oder vom besetzten Gebiet „als Gebiet einer occupatio sui generis“ beansprucht, dann würden weitergezahlt die Gehälter etc. der Reichsbediensteten und die Zahlungen aus dem Reichsfinanzausgleich, die Sozialleistungen für Sozialversicherte, Kriegsbeschädigte usw., ein Beitrag zur Volkshilfe [s. Dok. Nr. 241], Entschädigungen aus dem Okkupations- und aus dem Besatzungs-Personen-Schädengesetz. Dauernd sollten geleistet werden Zahlungen an Ausgewiesene und Gefangene und zur Aufrechterhaltung der nationalen Beziehungen zwischen besetztem und unbesetztem Gebiet (R 43 I/189, Bl. 376–377).

¹⁴ Danach gestrichen: „an das deutsche Volk“.

¹⁵ Nähere Einzelheiten konnten nicht ermittelt werden, s. aber Anm. 24 u. 25 zu Dok. Nr. 259.

6. Düsseldorfer Verhandlungen mit der Micum.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* trägt folgendes vor:

In heutiger Chefbesprechung über Verhandlungen mit der „Micum“ sei folgendes Ergebnis erzielt worden¹⁶:

1. Die Reichsregierung hält an ihrem bisherigen, in den Briefen des Herrn Reichskanzlers an die Sechserkommission niedergelegten Standpunkte fest;
2. es soll eine Mitteilung über Verlauf und Scheitern der Verhandlungen an die Reparationskommission ergehen;
3. die Reichsregierung steht auf dem Standpunkt, daß der Zechenverband als solcher von sich aus an die „Micum“ nicht erneut herantreten soll; daß aber nichts dagegen einzuwenden ist, wenn einzelne Persönlichkeiten (z. B. Herr Vögler) oder Zechenverwaltungen auf Grund ihrer persönlichen Beziehungen Verhandlungen wieder anknüpfen. – Das gleiche gilt, wenn die Micum an den Zechenverband herantritt.

Er bitte das Kabinett um Zustimmung.

Das *Kabinett* stimmt zu¹⁷.

¹⁶ S. Dok. Nr. 262.

¹⁷ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 271, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 263 Ministerbesprechung vom 16. November 1923, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Stresemann, bearb. von Karl-Dietrich Erdmann Martin Vogt, 1978, S. 1094–1099 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/str-D263>